

1500480-91.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... também proferidos pela Corte Bandeirante:

"Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Apreensão, no interior de um imóvel, de 804 porções de maconha, com peso total de 729,06kg, 26 grandes porções de cocaína, pesando 22,78kg, e um invólucro contendo "crack", com peso de 369g. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500480-91.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500480-91.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068772/2022 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 23551281 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 351/22/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2068772 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SILVA ROSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

BRUNO SILVA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 11 de março de 2022, por volta das 16h35min, na Rua Santana do Parnaíba, nº 130, Viela, Jardim Ângela, Pirajussara, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de "cocaína", 28 (vinte e oito) porções de "crack" e 37 (trinta e sete) porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 84/85). O réu foi citado (fls. 101) e apresentou resposta à acusação (fls. 108/109). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 122/123), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual se ouviram duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão da aplicação do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, o reconhecimento da reincidência e o afastamento do benefício previsto no art. 33, §4º, da mesma lei, além da imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, inclusive pela ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

## II – FUNDAMENTAÇÃO

A questão preliminar de ilicitude da prova em razão da alegada atuação ilegal dos guardas municipais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes se confunde com o mérito da causa e, por tal motivo, será a seguir analisada.

No mérito, a ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal: “Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição/apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação provisória (fls. 33/35) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96), com resultados positivo para “cocaína” e “maconha”.

A autoria também é certa.

Silente em sede policial, o réu BRUNO SILVA ROSA negou a imputação em Juízo. Afirmou que mora no Grajaú e conhece um rapaz que mora na região da apreensão. Pegou um uber e foi até lá, e ficou na rua esperando, mexendo no celular, enquanto esperava resposta de seu amigo. Verificou que vinham policiais atrás de um terceiro, e acabaram abordando o réu e perguntando se ele tinha passagem. Quando disse que sim, os policiais começaram a agredi-lo e forjaram a localização das drogas.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu – de que os fatos lhe foram injustamente atribuídos, pois os policiais teriam forjado a localização das drogas – não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

A testemunha FERNANDO RINALDI, guarda civil municipal, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram ao final da Rua Santana de Parnaíba dois homens correndo para dentro da comunidade. Quando entraram na comunidade, avistaram Bruno sentado e tentando correr novamente. Foi detido. A droga foi encontrada em uma pochete com o acusado. Havia também um montante em dinheiro. O réu negou que estivesse no local traficando. Também foi abordado um segundo indivíduo, que explicou que na verdade tinha ido ao local só comprar “maconha”. O guarda civil municipal EDILSON ALVES DA SILVA, que também participou da diligência, apresentou a mesma versão. Reforçou que o réu estava sentado na posse da pochete na qual se encontraram os entorpecentes. Não conhecia o réu de outras abordagens.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto

de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem agentes públicos nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Não há, outrossim, que se falar em ilicitude da prova, por se tratar de prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais.

Ora, de acordo com os relatos apresentados nos autos, o réu, ao avistar a aproximação dos agentes, tentou se evadir, estando na posse de uma sacola com diversos entorpecentes. Gerou, assim, fundada suspeita quanto à prática de atividade ilícita, motivando a abordagem, que se deu em consonância com a previsão constitucional que assegura às guardas municipais a proteção da coletividade municipal, nos moldes do art. 144, §8º, da Constituição Federal.

Ademais, é certo que aos guardas municipais não é vedada a realização de abordagem em situação de flagrante delito, cuja prisão incumbe, inclusive, a qualquer um do povo, nos moldes do art. 301 do Código de Processo Penal, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

Nesse sentido, apresento os seguintes julgados, também proferidos pela Corte Bandeirante:

"Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Apreensão, no interior de um imóvel, de 804 porções de maconha, com peso total de 729,06kg, 26 grandes porções de cocaína, pesando 22,78kg, e um invólucro contendo "crack", com peso de 369g. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Alegação defensiva exclusiva de violação a texto expresso de lei em razão de suposta ilicitude da prisão em flagrante ocorrida na espécie por suposta invasão de domicílio. Inocorrência. Existência de forte e fundada suspeita por parte de guardas municipais acerca da prática de conduta ilícita no interior do imóvel, com base na dinâmica específica dos fatos, de modo a justificar a entrada no local, não se denotando a alegada ilicitude da prisão no caso concreto. Atuação regular dos guardas municipais, de acordo com sua competência constitucional de proteção da coletividade municipal (CF, art. 144, § 8º). Se não bastasse, a Lei nº 13.022/2014, ao regulamentar a atuação das guardas municipais, especificou a função de "proteção municipal

preventiva" (art. 2º e art. 5º, III), de modo harmônico com a atividade dos agentes públicos no caso concreto. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Ausência de impugnação quanto ao cálculo da reprimenda. Revisão criminal julgada improcedente." (Revisão Criminal nº 2043337-39.2022.8.26.0000; 8º Grupo de Direito Criminal, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 04.10.2022).

"Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Alegação de ilegalidade da prisão levada a efeito por agentes da Guarda Civil Metropolitana – Não reconhecimento – Situação de flagrante delito evidenciada – Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal – Precedentes do C. STJ – Ação revisional improcedente." (Revisão Criminal nº 2254594-82.2019.8.26.0000, 4º Grupo de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.04.2021).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie encontrado, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui uma condenação definitiva anterior pela prática do mesmo crime ora em análise, conforme se verifica da certidão juntada a fls. 36/37, o que configura reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e, portanto, será considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, nesse caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 1514306-94.2020.8.26.0228, também decorrente do crime de tráfico (fls. 36), o que justifica a exasperação da pena em 1/6, alcançando-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa definitivas.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a reincidência específica do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea 'b', o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu BRUNO SILVA

ROSA, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 51/54), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA